أى لناظر الوقف (الاكل بمعروف) نصا وظاهره (ولو لم يكن محتاجا) قاله فى القواعد وقال الشيخ له أخذ أجرة عمله مع فقره (وله) أى الناظر (التقرير فى وظائفه) ذكروه فى ناظر المسجد فينصب من يقوم بوظائفه من امام ومؤذن وقيم وغيرهم (ومن قرر) بالبناء للمفعول (فى وظيفة تقريرا على وفق الشرع حرم) على الناظر وغيره (اخراجه منها بلا موجب شرعى) يقتضى ذلك * (فائدة) * لو تصادق المستحقون لوقف على شئ من مصارفه ومقادير استحقاقهم فيه ونحو ذلك ثم ظهر كتاب وقف مناف لما وقع التصادق عليه عمل بما فى كتاب الوقف ولغا التصادق أفتى بذلك ابن رجب (ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها) أى للوظيفة (صح) النزول (وكان) المنزول له (أحق بها) من غيره (وما يأخذه الفقها من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة) فى أصح الاقوال الثلاثة ولذلك لا يشترط العلم بالقدر ويبنى على هذا ان القائل بالمنع من أخذ الاجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط فى الوقف قاله الحارثى فى الناظر وقال الشيخ تقى الدين وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للاعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالاجرة والجعل انتهى قاله فى شرحى الاقناع والمنتهى (قلت) وعلى الاقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلا بد من وجوده انتهى يعنى اذا لم يكن الوقف من بيت المال فان كان منه كاوقاف السلاطين من بيت المال فليس بوقف حقيقى بل كل من جاز له الاكل من بيت المال جاز له الاكل منها كما أفتى به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملى وغيره فى وقف جامع طولون ونحوه انتهى

* (فصل) * ومن وقف على ولده) ثم المساكين (أو) وقف على (ولد غيره) كعلى ولد زيد ثم المساكين (دخل) الاولاد (الموجودون) حالة الوقف (فقط) نصا (من ذكور واناث) وخناثى لان اللفظ شملهم (بالسوية من غير تفضيل) لانه شرك بينهم واطلاق التشريك يقتضى التسوية كما لو أقرلهم بشئ وكولد الام فى الميراث (ودخل أولاد الذكور خاصة) وجدوا حالة الوقف أولا (وان قال) وقفت (على أولادى دخل أولاده الموجودون) حال الوقف (ومن يولد لهم) أى لاولاده الموجودين (لا) أولاده (الحادثون تبعا) لو قال وقفت (على ولدى ومن يولد لى دخل) أولاده (الموجودون و) أولاده (الحادثون تبعا) للموجودين (ومن وقف) شيأ (على عقبه أو) وقفه على (نسله أو) وقف على (ولد ولده أو) وقف على (ذريته دخل الذكور والاناث) من أولاده (لا أولاد الاناث الا بقرينة) كما لو قال ومن مات فنصيبه لولده وكقوله على ان لولد البنات سهما ولولد الذكور سهمان وعدم دخول ولد البنات فى الصور المتقدمة مع عدم القرينة اختاره الاكثر نقله فى الفروع (ومن وقف) شيأ (على بنيه أو على بنى فلان فللذكور خاصة) لان لفظ البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى اصطفى البنات على البنين ولا يدخل فيه الخنثى لانه لا يعلم كونه ذكرا وعلى هذا الوقف على بناته اختص بهن ولم يدخل فيه الذكور ولا الخناثى لانه لا يعلم كونهن اناثا ويصح على ولده ومن يولد له (ويكره هنا) أى فى الوقف (أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب) شرعى لانه يؤدى الى التقاطع (والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى) واختار الموفق وتبعه فى الشرح والمبدع وغيره يستحب أن يقسمه بينهم للذكر مثل